

第66287413号“真麦隆ZHENMAILONG”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000102743号

异议人：麦隆咖啡股份有限公司

被异议人：福建省真麦兄弟食品有限公司

异议人麦隆咖啡股份有限公司对被异议人福建省真麦兄弟食品有限公司经我局初步审定并刊登在第1812期《商标公告》第66287413号“真麦隆ZHENMAILONG”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“真麦隆ZHENMAILONG”指定使用于第29类“猪肉食品；鱼制食品；水果罐头”等商品上。异议人引证在先注册第12192468号“麦隆咖啡”商标核定使用商品为第30类“咖啡；未烘过的咖啡；咖啡饮料”等。双方商标指定使用商品的功能用途、消费对象等存在一定区别，不属于类似商品。因而双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用应不致造成相关消费者的混淆误认。异议人称被异议人违反《商标法》第三十二条，但异议人提供的证据不足以证明在被异议商标申请日前，异议人引证商标已在与被异议商标指定商品相同或类似的商品上具有一定知名度，并为相关公众所知晓，因此我局对异议人该项主张不予支持。本案中，异议人请求对其引证商标依据《商标法》第十三条予以保护，但未提供充足证据，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第66287413号“真麦隆ZHENMAILONG”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年09月11日